

צח:

עין משפט
נר מצוה

שבועת ה'יטת כמו פוגם כחוצה ועד אחד מעיד שהיא פרועה
פרק הכותב (כמויות דף פו.) ועוד אור"ת דרז יהודה מוקי נמי ממני'
ואיכא חזא דהודאה והכי פריך מה שטענו לא הודא לו ה'יטת
כלומר להמ' ישבע ששכורה ממה היה לו ליסבע ששאלה קיימת
והיא אותה מחזיר לו ולהשיב על טענתו שאומר שאלה ממה ומשני
ע"י גלגול כיון דלריך ליסבע על אותה שמה שדרכה ממה אוקמה
רצון אידך שבועה נמי עלה בגלגול דטוב לעשות ב' שבועות על פרה
אחת יותר מעל ב' פרות ו'אכל היא להמכור הצית (ב"ב דף ע.) ליכא
דלאוקמה בגון דליכא פרה אחת של הודאה דלוקמה דליכא הודאה ומיתי
ליה שפיר:

שאלה בבבלי שכתב שאלה
בבבלי מהו. משמע
אכל שכתב צבעים וחזר ושכתב
שלא צבעים פשיטא דשכירות
דקדיימא קיימא וא"ת דאמרינן לעיל
(דף י"ז:) דאחא שכירות צבעים
ומפקע שכירות שלא צבעים אלא
אין שניה מתחברת עם הראשונה
וי"ל דבזירת הכתוב הוא דבכל היכא
דאיכא צבעים או בראשונה או
בשניה פטור:

ה"ג בקונטרס בבב"א שלישית
את"ל כיון דשייבא במקצת
כמאן דשייבא בכולה לא אמר. ומינה
דא"כ מאי צני צנעא רביעית שזכר
צנעלים שאלה שלם צנעלים וחור
ושכר מהו אי חור שזכר לדוכתה
לא לא הא כיון דשאלה שצאמנע
לא חשיבא צנעלים היכי תיהדר
שכירות לדוכתה ליחשב צנעלי אחרי
שזכר פסקו הצעלים ששאלה
שצאמנע אין זו סברא כלל ואין לפרש
דצנעלי רביעית אינה לפי את"ל
שצאמנו אלל לפי מה שנאמר את"ל
דלמרי' כיון דשייבא במקצת כמאן
דשייבא בכולה דמי ומספקא ליה כיון
דלא פסקו הצעלים הדרא לדוכתה
ואו דלמא לא הדרא לדוכתה דשאלה
מפסקא דהואיל דמחמת השאלה
אין שכירות האחרון יכול ליחשב
צנעלים דתרי שייכי לא אמרינן לא
הדרא נמי לדוכתה דא"כ היכי לו
לגמ' לפרש את"ל דלמרי ועוד דא"כ

למה הוצרך לומר בצעיה ג' את"ל לא אמר כיון דאפי' אמר א"ש
הצעיה כי היכי דצעיה ד' חזרה לאת"ל דלמך וזו ונראה כמו שהיה
תכונן בצפריים בצעיה שלישיה ואת"ל דלמריין כיון דשייכא במקמא
כמו ששייכא בצולה דמי וכן משמע צפ' הקונטרס שכן היה בצפריים
כמו שהיה הניה לא אמרי' ופשיטא ליה לגמרא דא"ש לא אמריין שאלה
בצעיה ושכרה וחזרה ושללה לא הדרא שאלה לדוכתא דכיון דלגינה
רצויה להתחדר עם השכירות שלפניה אפילו נעשה שכירות עצמו
בצעיה איפסיקא לה שכירות דלא הדרא לדוכתא דאפי' שאל
פסקו צעליס בזמנא דאת"ל דלמך מיצעיה ליה אם חזרה
שאלה לדוכתא דכיון דצעליס להתחדר עם השכירות שלפניה אילו
נעשה שכירות עצמה הדרא להאמרי' שאל נעשה צעליס לא
הוי הפסק והדרא לדוכתא או דלמא לא הדרא כיון שהשאלה

אחיזה יכולה להתחבר עם השכירות שלפניה וליחצו מכזה שאלה צבע שלפניה ותר שייר לא אמרין והוי הפסק ולא מחזור השאלה לדיוק
והוא תפשוט שליש פשוט גם רביעי: **ואמר** לו השואל שאל
דף קד. וס) אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים חתו
לדמיהן בזה שכותב התקבלתי והשאל בזה התקבלתי מהני אם יכו
במה מהני נמי בכותב ומאי קנה ליה דקאמר שמואל תקם
בזה שכותב בזה לומר דפשיטא שמואל קנות בפשיטות לשמואל
אבא ולאסקוי דאפילו התקבלתי לא מהני אם מת משלח ונפ

הודאה לה' יי הרי כפירה וחלד אין צעידן ושאלנה ממה הרי
הודאה: ואמאי מה שטענו לא הודה לו. אש"ג לר'אקינאם ברופר
ומודה ה"מ לר"ג מיהו ממני? לרב הונא ורב יהודה דקמיני ואמאי
שבע הרי אין כאן הודאה במקלט: אישבעה לי איזו מיהס. ואפי'

יא אין דשאלה מתה
 בכירות מתה ודקיימא
 ה. ודקיימא דשכירות
 בעב משלם: זה אומר
 בורה ישבע השוכר
 מה שמענו לא הודה
 א טענו אמר עולא
 שתבע לי איזו מיתה
 דמישתבע דכדרכה
 בורה מתה: זה אומר
 הא מני סומכוס היא
 ספק חולקין בעי ר'
 מ'ספק חולקין בעי ר'
 בבבועלים שכרה שלא
 ששאלה לחודה קיימא
 ז או דלמא שכירות
 הא מיחייב בגניבה
 דה בשאלה מישך
 שאלה שלא בבעלים
 ודאי לא שייכא או
 זוקצת כמאן דשייכא
 אמרינן כיון דשייכא
 בכולה דמי שאלה
 בבבועלים וחור ושאלה
 לה לדוכתה או דלמא
 ביני וביני שכרה
 ששכרה מהו מי אמרינן
 לדוכתה או דלמא
 וביני יתיקו: מתני'
 שלחה לו ביד בנו ביד
 ד בנו ביד עבדו ביד
 תה פטור אמר לו
 בני ביד עבדי ביד
 עבדך ביד שלוחך
 הריני משלחה לך
 ולוחי או ביד בנך ביד
 השואל שלח ושלחה
 עה שמחזירה: גמ'
 ביד

משאיל: או ביד בנו [בִּיד עֶבְדָּן] או ביד שלוחו של שואל [ומתקן] פטור.
אם מתה בדרך בליגי בה רבה ורב חסדא בהגבול קמא [ב"ק 97 קד].
רב חסדא מתוך לה להאי שלוחו דשואל דמתני' בשמירו ולקטיו שדר
בביתו אבל אין עדים שהוא שלוחו או איכא עדים הוי שליח
וחייב השואל בזנוסין משמקרו לו רבא אומר אפילו עשו עשאו שליח
בעדים לאו שליח הוא להמטיב ע"י בזנוסין דה"ק ליה איניש
מהימנא הוא אי בבית לשדורי בדיה שדר: וכן בשעה שמוחירה.
אם שלח השואל ביד בנו ועבדו או שלוחו או ביד עבדו ושלוחו
של משאיל לא יאסא מרשותו של שואל עד שתבא ליד המשאיל ואם
מתה בדרך חייב אמר לו המשאיל שלחה לי או שאומר לו השואל
הריני משלחה וכו' וא"ל המשאיל שלח ושלחה ומתה פטור: גמ'.

משום דשכירות עממה לא נעשה בצעלים אלא משום דשייכא בשאילה וכן צעיר רביעית ואין הרביעית הולכת באת"ל לכן לא קאמר בה ישראחה ומתה חייב ובן בשעה שמהזירה מימה דבהגול קמא וצ"ק
 ש עליה ופרץ אלא לשמואל מאי תקנתיה ומשני כי הא דר' אבא כו' כחוב שגה לי דאין סבירא לחלק בין כותב לאומר פא"פ דכי היכי
 האכא תקנתא טובא שיכתבו לו העדים ויחתמו שפלוני אמר לו
 לרבי יוחנן ואינו אומר מאי תקנתיה אלא לפי שרצה להציל
 נכסו קמי ימי קודם שזא ליד שליח ואין תקנתא אלא דהרשאה:
 אמר

אמר

(ב"ק לה: וש"נ)
(ב"ק קד, א) לעיל פ:
(שמות כב, ה) (קדושין
ל: ו) (במדבר ה, ו) והא
קאמר לעיל דרב נחמן
וקי לה בחרמי ה"ה לרב
נודה מוקי לה הכי אלא
שום שריץ [לן] לפרש הכי
וי מחויב שבועה [נקט
נ] אבל הדיא דהמוכר
כו. רש"ל

הגהות הגר"א

[א] גמ' (ומה שהודה
לא טענו) תא"מ וי"ב
פ"י רש"י הוא מיותר
בל לפי הראב"ד דללא
חשיב לה הילך אחי
פיר (דקושיה הגמ' משום
דמי לחטין ושעורין ועי'
א"ש): [ב] תוס' ד"ה
ג ונראה כמו כ'. ג"כ
ד"כ הראב"ש וטור אבל
ארמזים ל"ג כאן ואת"ל:

לֵךְ אִם מִי פִּיג מֵהֶלֶל
שָׁלַח וּפְקִדוֹן הֶלֶל
סָמַם עֵשֶׂן כֵּץ טוֹשׁ״ע חִמ״מ
סִי מִמֵּס סֶעִי ד׳
לֵךְ בִּי שֵׁם סִיבִי הֶלֶל
יִסְמָג שֵׁם טוֹשׁ״ע חִמ״מ
סִי שִׁמּוֹ סֶעִי יֵד וּסְעִי
טו:
לֵךְ דִּמְיִי שֵׁם פִּיג הֶלֶל א
סָמַם שֵׁם טוֹשׁ״ע חִמ״מ
סִי שֵׁם סֶעִי ה׳
לֵךְ הֵן מִי שֵׁם הֶלְכָה ב
טוֹשׁ״ע שֵׁם סֶעִי ח׳

מוסף רע"י

[illegible]